

1501807-08.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... de Justiça de São Paulo:

Apelação - Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo -

Provas que não demonstram a participação ativa do acusado na efetiva subtração e

tampouco que conhecia o deslinde fático do roubo - Certeza apenas quanto ao

transporte de veículo de procedência ilícita - Crime de receptação -

Desclassificação - Pena fixada no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

1ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501807-08.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501807-08.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2252757/2021 - DEL.POL.ITAPECERICA

DA SERRA, 20288254 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 3132/21/406 -

DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2252757 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PAULO DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra ALEX DIAS DA CRUZ e MARCOS PAULO DE SOUZA (fls. 91/93 e aditamento de fls. 98/101), qualificados nos autos, dando-os como incurso no art. 157, § 2º, incisos II, III e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, em tese, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 06h04min, na Rua Matsushino Seino, 310, Lagoa, nessa cidade e comarca de Itapecerica da Serra, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego arma de fogo, para proveito comum, bem como com restrição de liberdade da vítima Francisco Ferreira dos Santos, o caminhão marca/modelo M.Benz/Atego 3030 CE, placas

AFY5F33, avaliado em R\$ 334.000,00, e a carga de valor transportada, consubstanciada em ração de animal e produtos para animais de estimação, avaliados em R\$ 4.665,43, conforme boletim de ocorrência de fls. 09/12, auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 13 e auto de avaliação de fl. 17.

A denúncia foi recebida em 04.11.2021 (fls. 103/105).

Regularmente citados, os denunciados apresentaram respostas à acusação, refutando o teor da denúncia e arrolando testemunhas (fls. 146/154 e 266).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência instrutória para o dia 27.01.2022 (fls. 179/180).

Na solenidade, reafirmado o recebimento da denúncia, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas, e procedeu-se aos interrogatórios dos acusados. Encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, pugnando pela condenação do acusado Alex pelo crime de receptação, desclassificando-se a conduta, assim como pela absolvição do acusado Marcos, por insuficiência probatória (termo de fls. 267/269 e mídia audiovisual da audiência). Em memoriais, a defesa de Alex pugnou pela absolvição do acusado por falta de provas (fls. 293/297).

Já a defesa de Marcos pleiteou a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, IV e V, do Código de Processo Penal (fls. 298/302).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo questões processuais ou preliminares a serem enfrentadas, e na ausência de nulidades a serem sanadas, incursiono diretamente no exame do mérito da demanda. A materialidade delitativa está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 9/12), nos autos de exibição/apreensão/entrega e de avaliação do caminhão marca/modelo M.Benz/Atego 3030 CE, placas AFY5F33 (fls. 13 e 17), nos laudos periciais acostados às fls. 70/76, 77/83 e 84/90 e na prova oral carreada aos autos.

Já a autoria é certa apenas em relação ao acusado Alex, pois a prova produzida em juízo não trouxe a tranquilidade e a segurança necessárias a fundamentar o edito condenatório em relação ao corréu Marcos.

Em solo policial, a vítima Francisco Ferreira dos Santos declarou que: trabalha como motorista e estava transportando uma carga de ração animal e derivados com o seu caminhão M.Benz/Atego 3030 CE, placas AFY5F33, rumo à Curitiba; parou na cidade de Itapeacerica da Serra para coletar um gerador de energia elétrica, mas no trajeto foi abordado por dois sujeitos desconhecidos, ocupando um veículo marca/modelo Fiat/Palio Weekend, cor prata, placas não identificadas; o condutor tinha cútis parda, era magro, media aproximadamente 1,60m e trajava moletom cinza com touca e máscara, ao passo que o carona, que portava uma arma de fogo e anunciou o assalto, tinha cútis parda, era magro, media aproximadamente 1,70m e trajava moletom escuro, com touca, boné e máscara; anunciado o assalto, colocaram-no dentro do veículo Palio Weekend, no banco traseiro, com uma blusa tampando os seus olhos, e andaram cerca de quinze minutos, deixando-o em rua desconhecida; logo após, conseguiu fazer contato com a Polícia Militar, ao que o trouxeram até o lugar em que estava o seu caminhão com a respectiva carga, onde foi informado pelos guardas municipais que estavam no local que um indivíduo tinha sido detido tentando transportar seu caminhão para outro local; tanto o automotor quanto a carga estavam intactos, não tendo sido subtraído nenhum objeto. Não reconheceu o acusado Alex como um dos roubadores (termo de fl. 6 e auto de fl. 16).

Em novas declarações prestadas na Delegacia de Polícia, o ofendido acrescentou que: a carga transportada tinha sido carregada em Indaiatuba e descarregada em Louveira; tinha destino a Curitiba/PR e foi contratado pelo WhatsApp "frete Brás", frete, este, que seria feito por outro motorista da cooperativa; como estava carregado, passou para o declarante e depois manteve contato com o número (11) 93426-9161, que se identificou como Eduardo e indicou o endereço Estrada Matsushiro Seino, 310, Lagoa, para retirada de um gerador; chegou no local por volta das 06:04min, entrou na rua e percebeu que era sem saída; deu marcha à ré no caminhão, que mede aproximadamente 13 metros de comprimento, mas foi impedido por um veículo Palio Weekend, de cor prata, em que estavam duas pessoas; o passageiro desembarcou armado, portando um revólver aparentemente curto; ao se aproximar, ele disse: "você veio coletar o gerador, aqui não tem gerador, é um assalto"; ordenou que descesse

do caminhão e o obrigou a entrar. Ratificou, no mais, o relato anterior (fls. 212/214). Procedeu ao reconhecimento fotográfico (auto de fls. 215) e pessoal do acusado Marcos Paulo de Souza como sendo o coautor que anunciou o roubo, elucidando os seus caracteres físicos (fls. 226/229).

Em juízo, repisou, em essência a narrativa extrajudicial, mas não reconheceu formalmente os réus como sendo os roubadores (mídia audiovisual da audiência). Em ambas as fases da persecução penal, os guardas municipais Ibere Rocha e Diogo José Lima narraram, em uníssono, que: estavam em atendimento de uma ocorrência na Unidade Policial juntamente com o investigador Alexandre quando foram acionados via rádio Cecom para averiguar uma denúncia anônima de atitude suspeita de um caminhão que estava estacionado na Rua Matsushino Seino, numeral 310, rua sem saída; dirigiram-se até o local e se depararam com o acusado Alex no interior do caminhão M.Benz/Atego 3030 CE, placas AFY5F33, carregando uma carga de ração animal e derivados; ao visualizá-los, o increpado tentou empreender fuga, mas foi capturado; indagado, o agente revelou ter sido contratado pelo valor de R\$ 2.000,00 por uma pessoa desconhecida para pegar o caminhão no local do roubo e levá-lo até um posto de gasolina na Rodovia Régis Bittencourt; contatada, a vítima assegurou que a carga estava intacta (fls. 2 e 4 e mídia audiovisual da audiência).

Alexandre Eduardo Aureliano, policial civil, reproduziu, substancialmente, o reportado pelos guardas municipais que procederam à diligência consigo (termo de fl. 5 e mídia audiovisual da audiência).

A testemunha de defesa do acusado Marcos, Michele Silva de Santana, Delegada de Polícia que relatou o inquérito que precedeu o oferecimento da denúncia, esclareceu, em síntese, como foi feito o reconhecimento fotográfico de um dos autores do fato e como se colheram os demais atos informativos amealhados (mídia audiovisual da audiência).

A informante do juízo Solange Sousa da Silva, sogra do acusado Marcos, assestou que, na data dos fatos, saiu de casa por volta das 06h30min, quando aquele estava na residência comum dormindo (mídia audiovisual da audiência).

A testemunha de defesa de Marcos, Lucerlanda Gonçalves Fernandes, acentuou que, no dia dos fatos, o acusado saiu do trabalho no horário normal (mídia audiovisual da audiência).

A informante do juízo Kauany Souza Costa, esposa de Marcos, afirmou que, na data do roubo, o acusado acordou por volta das 9, 10 horas da manhã, fez a sua rotina e saiu um pouco mais cedo de casa, porque precisava ir às Casas Bahia para resolver o problema com uma fatura; na sequência, foi trabalhar (mídia audiovisual da audiência).

Silente em solo policial (fl. 7), em juízo o acusado Alex confessou parcialmente a prática delitiva (mídia audiovisual da audiência). Disse que: foi contratado por Eduardo para tirar o gerador de dentro de um caminhão e descarregar; Eduardo é um rapaz que mora na sua vizinhança, que lhe contratou via WhatsApp e lhe ofereceu o valor de R\$ 300,00 para o transporte; foi até o local, viu o caminhão, quando foi abordado pelos policiais; não conhece nem nunca viu o corréu Marcos Paulo (mídia audiovisual da audiência).

Interrogado judicialmente, o acusado Marcos negou a prática delitiva. Alegou, em suma, que: no dia e horário dos fatos, estava dormindo com a mulher e a filha no quarto; mora no Jardim São Bernardo, no Grajaú; não conhece o corréu Alex, não sabe dirigir, nem nunca teve um veículo Palio Weekend (mídia audiovisual da audiência).

Como se vê, não há qualquer prova consistente de nexu volitivo, de adesão voluntária de Marcos à ação delitiva de Alex. Sua versão não foi absolutamente infirmada pela acusação; antes, o alibi por ele apresentado foi abonado pelas testemunhas e informantes arroladas pelas defesas. Não se pode afirmar peremptoriamente que Marcos não tenha praticado a conduta que se lhe imputa. É forçoso convir, todavia, que os elementos carreados aos autos não permitem que seja alcançado o juízo concludente necessário à condenação.

Donde se conclui que a imputação relativamente a Marcos tem respaldo tão somente em elementos informativos colhidos nos autos do inquérito policial, os quais não podem lastrear, por si sós, a responsabilização criminal, nos moldes do art. 155 do CPP. No âmbito processual penal, o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII,

da CF) tem ressonância no brocardo do *in dubio pro reo*, impondo ao órgão acusador o ônus de provar os fatos por ele articulados na denúncia e a efetiva responsabilidade criminal dos acusados (art. 156 do CPP). Como anotam EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER:

Elementos informativos e elementos probatórios: Rigorosamente falando, o material produzido na fase de investigação não pode ser considerado prova. Ao menos, em princípio.

A fase de investigação, como se sabe, é destinada à formação do convencimento do órgão da acusação e não do magistrado. Na aludida fase, não há preocupação com o contraditório, até mesmo porque sequer se exerce a defesa do acusado. Não há ali, à evidência, ampla defesa. A partir de uma *notitia criminis*, avança-se para uma apuração sumária de seus elementos comprobatórios, sempre voltada para o convencimento do órgão responsável pelo juízo acusatório. Esse, o juízo acusatório, pode ser positivo, em que há o oferecimento da denúncia ou queixa, ou negativo, hipótese em que se requer o arquivamento da investigação, quaisquer que sejam os seus fundamentos.

Apenas o material produzido em Juízo é que, a rigor, constituiria prova, abrindo-se necessariamente ao contraditório e à ampla defesa, com efetiva participação da defesa. Em princípio, portanto, apenas a prova se prestaria ao convencimento judicial, não cumprindo essa missão os chamados elementos informativos da fase investigatória.

A nova redação do art. 155, trazida pela Lei nº 11.690/08, inova. E, para pior, a depender da extensão de sua aplicação.

Diz o texto: “não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. O que significaria isso?

Em primeiro lugar, é de se atentar para o fato de que a expressão “exclusivamente” não constava do anteprojeto original que veio a se transformar na Lei nº 11.690/08.

A ideia inicial era afastar qualquer possibilidade de valoração de material probante produzido unicamente na fase de investigação, ressalvadas as provas cautelares que não pudessem ser repetidas no curso da instrução (interceptações telefônicas, perícias em que já perecido o objeto da prova etc.). Com o acréscimo (do “exclusivamente”), levanta-se, mais uma vez, a questão acerca da possibilidade de formação de convencimento judicial com base em elementos informativos produzidos na investigação.

É de se ver, então, que a inexistência de contraditório e de ampla defesa na fase de investigação preliminar, em princípio, impede a valoração judicial de tais elementos (informativos). Como regra, é claro, já que existem provas, ressalvadas inclusive na citada Lei nº 11.690/08, cuja natureza intrínseca não permite a sua reprodução em juízo. Não se pode, por exemplo, reproduzir a conversa captada em uma interceptação telefônica. Do mesmo modo, não se realiza prova pericial quando o objeto a ser periciado já não se encontra mais à disposição. E, nada obstante, tais meios de prova são aceitos aqui e, provavelmente, na maioria esmagadora dos ordenamentos jurídicos.

É que, em tais situações, o contraditório é diferido, ou seja, é adiado – da fase de investigação para a fase de instrução – permitindo-se que a defesa levante objeções técnicas, do ponto de vista jurídico ou tecnológico, àquele material realizado sem o controle judicial. Por certo que a qualidade das objeções é reduzida, na medida em que se cuida de questionamentos *pos factum*, sem o alcance das percepções imediatas, em tempo real.

Mas, diante da relevância e da gravidade dos danos causados pela infração penal – eis aqui outra das inúmeras justificativas para um Direito Penal de intervenção mínima –, o Direito se curva à necessidade de flexibilização na interpretação até mesmo de garantias constitucionais.

A expressão “exclusivamente”, portanto, não deve ser entendida como uma porta aberta para a livre valoração do material produzido na investigação, se presentes outras provas colhidas na instrução criminal. Não. Fosse assim, o convencimento judicial poderia ser construído com base essencialmente – e não exclusivamente! – em elementos informativos, bastando apenas a referência à existência de outras provas produzidas em Juízo.

Parece-nos que o tal “exclusivamente” apenas autorizaria um juízo de ponderação, de forma e principalmente de conteúdo, acerca das provas repetidas em Juízo, isto é, sobre a prova colhida na investigação e repetida em juízo. (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência – 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2020. pp. 410/411). (Negrítei).

Em suma: as provas não indicam que o réu Marcos concorreu para a infração penal, sendo impositivo absolvê-lo da imputação que lhe foi feita, por força do disposto no art. 386, V, do CPP.

Assentadas a materialidade e a autoria delitivas concernentemente a Alex, resta operar a qualificação jurídico-penal dos fatos.

O órgão acusatório imputa a prática de crime de roubo, consistente em subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa (art. 157 do Código Penal). Ocorre que não há elementos probatórios suficientes para produzir um juízo de certeza quanto à atuação de Alex no momento da abordagem da vítima, tampouco quanto a eventual ajuste prévio entre ele e os autores do roubo. A prova oral supra dedilhada permite apenas aferir que o delito de roubo já havia se consumado, a teor da Súmula nº do STJ, quando Alex foi contratado pelos assaltantes. À míngua de prova de ajuste prévio, inviável concluir que Alex foi coautor ou partícipe (aquele que não realiza diretamente o núcleo do tipo penal, mas de qualquer modo concorre para o crime) de crime já consumado e cuja execução não conhecia.

Assim, emerge dos autos que Alex recebeu e ocultou, em proveito próprio, o caminhão pertencente à vítima, condutas tipificadas no art. 180, caput, do Código Penal. Como pontificam MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA e MARTA SAAD, 'a ação física prevista no caput do art. 180 do CP é composta por vários verbos: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que saber ser proveito de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Ensina Alberto Silva Franco que “o art. 180 do CP tem nova redação a partir da Lei 9.426/96. Não se trata de modificação radical do texto anterior, mas, em verdade, de um alargamento de abrangência para efeito de incluir ao lado das condutas anteriormente especificadas (adquirir, receber, ocultar ou influir) novos núcleos típicos, representados pelos verbos transportar e conduzir. Transportar tem um sentido mais amplo do que conduzir. Transportar significa levar uma coisa de um lugar para outro, enquanto conduzir, na acepção empregada no tipo, quer dizer guiar, dirigir, governar, pois com a compreensão de levar não passaria de uma repetição do verbo transportar. (...)” (Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência – coordenação Alberto Silva Franco, Rui Stoco – 8. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 915).

Complementa GUILHERME DE SOUZA NUCCI que “o crime de receptação simples é constituído de dois blocos, com duas condutas autonomamente puníveis. A primeira – denominada receptação própria – é formada pela aplicação alternativa dos verbos adquirir (obter, comprar), receber (aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar), transportar (levar de um lugar a outro), conduzir (tornar-se condutor, guiar), ocultar (encobrir ou disfarçar), tendo por objeto material coisa produto de crime. Nesse caso, tanto faz o autor praticar uma ou mais condutas, pois responde por crime único (ex.: aquele que adquire e transporta coisa produto de delito comete uma receptação). A segunda – denominada receptação imprópria – é formada pela associação da conduta de influir (inspirar ou insuflar) alguém de boa-fé a adquirir (obter ou comprar), receber (aceitar em pagamento ou aceitar) ou ocultar (encobrir ou disfarçar) coisa produto de crime. Nessa hipótese, se o sujeito influir para que a vítima adquira e oculte a coisa produto de delito, estará cometendo uma única receptação.” (Código Penal Comentado – 20. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 882).

Ao receber e ocultar o caminhão produto do roubo, o acusado conjugou ao menos um dos verbos nucleares do tipo penal, que é misto alternativo, o que basta para a configuração do crime de ação múltipla (ou conteúdo variado), sendo impertinente perquirir se o agente conhecia, ou não, sua proveniência ilícita.

A figura típica do art. 180, caput, do CP é dolosa, exigindo para a sua consumação,

ainda, o elemento subjetivo específico consistente na intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia originária da prática de um delito. O agente deve ter prévia ciência da origem ilícita (espúria) do bem. Mas tal ciência, porquanto estágio meramente subjetivo do comportamento, sendo de sutil e difícil comprovação, deve ser inferida das demais circunstâncias que cercaram o fato e da própria conduta do acusado. Donde, "(...) diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova" (STJ, HC n. 374.013/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.10.2018).

Daí por que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas duas Turmas (Quinta e Sexta), tem esposado a compreensão de que é ônus probatório da defesa demonstrar a origem lícita do bem apreendido em poder do réu e/ou a sua conduta culposa (confirmam-se, por todos: HC 464.010/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2018, DJe 02.10.2018 e HC 421.829/MG, rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 19.06.2018, DJe 27.06.2018), no que é secundado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (nesse sentido: Apelação Criminal nº 1502790-77.2020.8.26.0228, 6ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 24.11.2020; Apelação Criminal nº 0109073-58.2017.8.26.0050, rel. Des. Paulo Rossi, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 23.11.2020; Apelação Criminal nº 0009047-05.2016.8.26.0562, rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 23.11.2020; Apelação Criminal nº 0004503-84.2018.8.26.0438, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas, j. 23.11.2020; e Apelação Criminal nº 0001580-33.2018.8.26.0326, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Reinaldo Cintra, j. 17.11.2020).

Restou delineado nos autos, enfim, que o agente Alex praticou, consciente e voluntariamente, a conduta descrita no tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal, sendo o caso de atribuir definição jurídico-legal diversa à conduta descrita na denúncia, o que tem amparo no art. 383 do CPP (emendatio libelli).

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação - Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Provas que não demonstram a participação ativa do acusado na efetiva subtração e tampouco que conhecia o deslinde fático do roubo - Certeza apenas quanto ao transporte de veículo de procedência ilícita - Crime de receptação - Desclassificação - Pena fixada no patamar mínimo - Fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade - Recurso a que se dá parcial provimento. (Apelação Criminal nº 1510762-23.2019.8.26.0038, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Amable Lopez Soto, j. 15.06.2021).

Ausentes excludentes de ilicitude e dirimentes de culpabilidade, e inexistindo causas de extinção da punibilidade, passo à aplicação das reprimendas previstas no art. 180, caput, do Código Penal, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que: a culpabilidade é normal à espécie; o réu é tecnicamente primário (fls. 26/27); não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social do agente; o motivo, obtenção de vantagem econômica, é inerente ao elemento subjetivo da receptação; as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal, no seu aspecto objetivo, não refugindo do ordinariamente verificado em delitos deste jaez; e o comportamento da vítima é circunstância neutra ou favorável.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no piso de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), de vez que ausentes nos autos elementos que permitam aferir a capacidade financeira do acusado (arts. 49 e 60 do Código Penal).

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea perante a autoridade judicial (art. 65, III, "d", do CP), ainda que parcial, consistente em "admitir

contra si, por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso" (NUCCI, Guilherme de Souza - Código Penal Comentado - 20. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 396), utilizada para a formação do convencimento deste julgador (Súmula nº 545 do STJ). Não diviso, por outro lado, agravantes. A fim de não desprestigiar o patamar mínimo estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal, deixo de atenuar as penas anteriormente dosadas, em atenção ao teor na Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição e/ou de aumento, de modo que torno a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo).

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena corporal, porquanto inferior ao patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, e haja vista que o réu não é reincidente (art. 33, § 2º, "c", do Código Penal), de fora parte as circunstâncias judiciais serem favoráveis (art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal).

Preenchidos os requisitos dispostos nos incisos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos (§ 2º do mesmo artigo), consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, § 3º, do Código Penal), em instituição a ser definida em sede de execução penal.

A pena alternativa deve ser realizada à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho (artigo 46, § 3º, CP), facultada a possibilidade de seu cumprimento em menor tempo, não inferior à metade da pena privativa de liberdade substituída (art. 46, § 4º, do CP). Tal pena consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, de acordo com suas aptidões (art. 46, §§ 1º e 3º, do CP), nas entidades previstas no § 2º do art. 46 do Código Penal.

Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, resta prejudicada a análise da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para (A) com supedâneo nos arts. 383 e 387 do CPP, CONDENAR o réu ALEX DIAS DA CRUZ, já qualificado nos autos, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, às penas de: (a.1) 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, que ora substituo por substituo por 1 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade a ser definida em sede de execução da pena; e (a.2) 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos); e (B) ABSOLVER o réu MARCOS PAULO DE SOUZA, também já qualificado, da imputação que lhe foi feita por incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos II, III e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, V, do CPP.

Tendo sido colocado em liberdade provisória por ocasião da audiência e apenado com sanção privativa de liberdade a ser inicialmente cumprida em regime aberto, devidamente substituída por medida alternativa, e na ausência de pedido expresso da acusação, remanesce hígido o direito do réu Alex de recorrer também em liberdade (art. 387, § 1º, do CPP).

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, quer porque não houve pedido expresso do órgão acusatório nesse tocante, quer porque o bem foi recuperado (art. 387, IV, do CPP).

Condeno o réu Alex, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Expeça-se certidão de honorários em favor do nobre patronos nomeados, no valor máximo previsto na tabela vigente.

Sobrevindo o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c)

expeça-se a documentação necessária para a execução da pena; (d) oficie-se ao IIRGD para fins de registro dos antecedentes criminais do réu; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo da multa, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do Código Penal).

Oportunamente, arquivem-se definitivamente os autos, promovendo-se as baixas nos registros.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itapecerica da Serra, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA